فيحنث فى هذه الاشياء فقال عليه كفارة يمين رواه أبو بكر واختاره الموفق والناظم أن لا كفارة عليه * (تنبيه) * ان قال عصيت الله تعالى أو انا أعصى الله تعالى فى كل ما أمرنى أو حرمت المصحف أو ادخل الله النار او هو زان أو شارب خمر او قطع الله يديه ورجليه ليفعلن كذا او ان فعل كذا فعبد زيد حر أو مال زيد صدقة ونحو ذلك فلغو (ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله) سبحانه وتعالى (ولم يكن حلف فكذبه لا كفارة فيها) على الاصح الذى مشى عليه فى المنتهى والاقناع وان قال على نذر او يمين ان فعلت كذا أو على عهد الله وميثاقه ان فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمين وكذا على نذر او يمين فقط

* (فصل * وكفارة اليمين على التخيير) أى بين الاطعام والكسوة والعتق فقط والافهى تجمع تخييرا وترتيبا والاصل فى ذلك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فيخير من لزمته اليمين بين ثلاثة أشياء (اطعام عشرة مساكين) مسلمين احرارا من جنس واحد كمر أو من أجناس كاطعام خمسة برا وخمسة تمرا أو البعض شعيرا والبعض زبيبا (أو كسوتهم) وهى للرجل قوب تجزئه صلاته المكتوبة فيه وللمرأة درع وخمار تجزئها صلاتها فيهما (او تحرير رقبة مؤمنة) ويجوز ان يكسوهم من أى صنف شاء سواء كان من القطن أو الكتان أو الصوف أو الشعر أو الوبر أو الخز أو يكسو النساء من الحرير لان الله تعالى أمر بكسوتهن ولم يعين جنسا فاى جنس كساهم منه خرج به عن العهدة لوجود الكسوة المأمور بها ولو عتيقا ما لم تذهب قوته فان أطعم المسكين بعض الطعام وكساهم بعض الكسوة أو اعتق نصف عبده واطعم خمسة أو كساهم او اطعم وصام وكسا البعض لم يجزه كبقية الكفارات (فان لم يجد) بأن عجز عن العتق والاطعام والكسوة كعجزه عن فطرة (صام ثلاثة أيام) لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (متتابعة وجوبا) لان فى قراءة أبى وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة والظاهر انهما سمعاه من النبى صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا ولانه صوم فى كفارة لا ينتقل اليه الا بعد العجز عن الثلاثة فوجب فيه التتابع كصيام الظهار ومحل وجوب التتابع (ان لم يكن) له (عذر) فى ترك التتابع من مرض أو غيره (ولا يصح ان يكفر الرقيق بغير الصوم) لان ذلك فرض المعسر من الاحرار وهو أحسن حالا من العبد وليس لسيده منعه منه ولا من صوم نذر (وعكسه الكافر) يعنى ان الكافر اذا وجبت عليه كفارة يكفر بغير الصوم لان الصوم عبادة وهى لا تصح من الكافر (واخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء) فى الفضيلة حتى ولو كان التكفير بالصوم لانه كفر بعد وجود السبب فاجزأ كما لو كفر كفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق والسبب هو اليمين بدليل قوله ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم وقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ولا تجزئ الكفارة قبل الحلف اجماعا كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب (ومن حنث ولو فى ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة) ولو على افعال مختلفة كقوله والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست

* (باب جامع الايمان) *